

0058636-33.2005.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 387/2005 - 91º Distrito

Policial - Ceasa, 3550/2005 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adenísio dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

V I S T O S.

ADENISIO DOS SANTOS, qualificado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0058636-33.2005.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0058636-33.2005.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 387/2005 - 91º Distrito

Policial - Ceasa, 3550/2005 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adenísio dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

V I S T O S.

ADENISIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado dos termos da ação penal, sendo então citado por meio de edital, motivo pelo qual se suspendeu o feito e o curso do prazo prescricional (fls. 62).

É o relatório.

D E C I D O.

A hipótese é de extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição em perspectiva, registrando-se que a prescrição, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz.

É que o processo esteve suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Assim, pela pena máxima em abstrato cominada para o delito em questão - 5 anos, mais multa -, a prescrição da presente ação penal ocorre em OITO ANOS.

E a doutrina e a jurisprudência têm abrandado o texto de lei, no que diz respeito à prescrição, entendendo que haverá necessidade de fixação de limite do prazo para que fique suspensa, para não se contrariar princípio constitucional que estabelece a imprescritibilidade apenas para alguns crimes e, ainda, que só poderá ficar suspensa pelo prazo máximo em abstrato previsto para o delito, e depois volta a correr normalmente. Referido entendimento, inclusive, foi consolidado pela Súmula 415 do STJ, que prevê: "O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".

Logo, a contar da determinação que suspendeu o processo (19 de outubro de 2006 - fl. 62), a prescrição voltou a correr em 19 de outubro de 2014.

Ainda, considerando que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada e que, no caso dos autos, a pena máxima cominada ao crime imputado ao acusado é de quatro anos de reclusão e multa, o lapso prescricional se consuma em oito anos, nos termos do que estabelece o artigo 109, caput e inciso IV, do Código Penal.

Na esfera penal, ao que se verifica da data do recebimento da denúncia (19 de setembro de 2005 - fl. 40) até a presente data (descontado o período em que o prazo prescricional ficou suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal - de 19 de outubro de 2006 a 19 de outubro de 2014), transcorreu prazo superior a OITO anos, sem que tenha sido prolatada sentença, de modo que restou consumada a prescrição

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE de ADENISIO DOS SANTOS, R.G. Nº 51.860.925, por força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento nos artigos 107, III, c.c. 109, IV, e 110, todos do Código Penal.

P. R. I. C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA